



PUTUSAN

Nomor 5032 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara antara/dari:

RUSMIN RASYID, S.Kom., bertempat tinggal di Jalan Teduh Bersinar Perum Lagosi Home Blok A5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Ridwan Idrus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor LBH D'Raja Nusantara, beralamat di Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

- 1. RUKMAN RASYID, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Mallombassang Komp. Malbas Town House B/6, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- 2. PT BANK BJB CABANG MAKASSAR**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 B, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Saim Rizqi Dan Partners, beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah, Blok J Nomor 99-100, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 5032 K/Pdt/2024



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo
Lorong 6 Nomor KM 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar,
Kota Makassar;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum terhadap perjanjian kredit
antara Tergugat I dengan Tergugat II;
4. Menyatakan terhadap jaminan sertifikat milik Penggugat dengan Nomor
Sertifikat 24140/Gunung Sari untuk dilakukan pembatalan lelang dan atau
dilakukan penundaan lelang dengan Nomor S-367/KNL.1502/2023 tanggal
31 Januari 2013;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat kepada Penggugat
dengan Sertifikat Nomor 24140/Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar
Rp542.550.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu
rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan milik Penggugat dengan
Sertifikat Nomor 24140/Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara
ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij
voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 5032 K/Pdt/2024



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat hukum lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

1. *Exceptio obscur libel*;
2. Gugatan Penggugat kekurangan subjek Tergugat (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mks., tanggal 6 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT MKS., tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mks., *juncto* Nomor 152/PDT/2024/PT MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mks., tertanggal 6 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum terhadap perjanjian kredit antara Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I dengan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;
4. Menyatakan terhadap jaminan sertifikat milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Nomor Sertifikat 24140/Gunung Sari untuk dilakukan pembatalan lelang dan atau dilakukan penundaan lelang dengan Nomor S-367/KNL.1502/2023 tanggal 31 Januari 2013;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mengembalikan sertifikat kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Sertifikat Nomor 24140/Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp542.550.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 5032 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Sertifikat Nomor 24140/Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain dari gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa tidak digugatnya Notaris/PPAT sebagai pihak yang membuat perjanjian kredit penjaminan, tidak menjadikan gugatan kurang pihak, karena dari posita maupun petitum gugatan tidak ada tuntutan dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris/PPAT dalam perkara aquo;

Bahwa karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada Para Tergugat sehubungan tidak dilibatkannya Penggugat dalam perjanjian kredit, Penggugat tidak menerima salinan perjanjian dari Para Tergugat dan adanya lelang terhadap objek jaminan milik Penggugat yang merugikan pihak Penggugat, hal itu sepenuhnya merupakan hak Penggugat untuk menuntut siapa saja yang dianggapnya telah merugikan Penggugat. Berdasarkan alasan tersebut, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung akan mengadili perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 5032 K/Pdt/2024



- Bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rusmin Rasyid, S.Kom dan KSP Mitra Mandiri adalah selaku debitur dari Tergugat II PT Bank BJB Cabang Makassar, yang mana Rukman Rasjid, SE., (Tergugat I) selaku Ketua KSP Mitra Mandiri tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sejak tanggal 4 Agustus 2014 kepada PT Bank BJB Cabang Makassar (Tergugat II), sehingga PT Bank BJB Cabang Makassar (Tergugat II) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 825/MKS-OPS/2014 perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan KSP Mitra Mandiri dan menyampaikan surat-surat kepada Tergugat I (KSP Mitra Mandiri) dengan Surat Peringatan I Nomor 1022/MKS-MK/2014 tanggal 26 September 2014, dengan total kewajiban sebesar Rp301.557.407,17 (tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah koma tujuh belas sen), Surat Peringatan II Nomor 1147/MKS-MK/2014 tanggal 30 Oktober 2014, dengan total kewajiban sebesar Rp376.243.518,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah), Surat Peringatan III Nomor 006/MKS-MK/2015 tanggal 6 Januari 2015, dengan total kewajiban Rp526.545.833,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Rusmin Rasyid, S.Kom (Penggugat) dan isterinya yang bernama Yessy Andriani sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 24140 Desa/Kelurahan Gunung Sari, telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 415/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan telah mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung atas pemberian fasilitas kredit dimaksud pada Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 25 Oktober 2012;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan adanya KSP Mitra Mandiri selaku debitur yang mana Rukman Rasjid, SE (Tergugat I) selaku Ketua KSP Mitra Mandiri tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sejak tanggal 4 Agustus 2014 kepada PT Bank BJB Cabang Makassar (Tergugat II) dan telah diperingatkan untuk memenuhi kewajibannya akan tetapi tidak juga dipenuhinya, sehingga dengan demikian Tergugat I telah wanprestasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 5032 K/Pdt/2024



- Bahwa dengan telah adanya wanprestasi tersebut maka Penggugat dan isterinya selaku penjamin yang ikut menandatangani akta pemberian hak tanggungan harus bertanggungjawab dan wajib melaksanakan kewajibannya, sehingga pihak Tergugat yang menjalankan perjanjian sesuai haknya tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rusmin Rasyid, S.Kom., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 152/PDT/2024/PT MKS., tanggal 27 Mei 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mks., tanggal 6 Februari 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang senyatanya kalah, dimana gugatan Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUSMIN RASYID, S.Kom.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 152/PDT/2024/PT MKS., tanggal 27 Mei 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Mks., tanggal 6 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 5032 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 5032 K/Pdt/2024